

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1402/2537

บริษัท วิริยะ ประกันภัย จำกัด
บริษัท สี่ แสง การโยธา (1979) จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 425, มาตรา 427

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 57 (3)

ตามคำฟ้องของโจทก์ นอกจากโจทก์จะบรรยายฟ้องว่า จำเลยเป็นเจ้าของผู้ครอบครองและผู้ประกอบการขนส่งใช้ประโยชน์ในรถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน 80-1646 นนทบุรี แล้วโจทก์ยังระบุอีกว่า จำเลยเป็นนายจ้างหรือตัวการได้ใช้จ้างวานหรือเชิดให้ผู้มีชื่อซึ่งเป็นลูกจ้าง หรือตัวแทนขับรถคันดังกล่าว ดังนั้นแม้ต่อมาโจทก์จะแถลงว่ารถคันดังกล่าวเป็นของห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. มิใช่ของจำเลยก็ตามแต่จำเลยอาจต้องรับผิดชอบโจทก์ในฐานะนายจ้างหรือตัวการตามคำฟ้องอีกได้ จึงต้องฟังพยานหลักฐานโจทก์จำเลยก่อน การที่โจทก์ขอและศาลมีคำสั่งให้เรียกห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เข้ามาเป็นจำเลยร่วมนั้น เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่มีผลต่อห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. โดยเฉพาะ และไม่ทำให้จำเลยเสียสิทธิในการต่อสู้คดีแต่อย่างใด โจทก์จึงขอขออนุญาตให้ศาลหมายเรียกห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. เข้ามาเป็นจำเลยร่วมในคดีได้หาต้องฟ้องเป็นอีกคดีต่างหากไม่

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย อันเนื่องมาแต่มูลละเมิด รถยนต์ชนกันในฐานะเป็นเจ้าของผู้ครอบครองและเป็นผู้ประกอบการขนส่งใช้ ประโยชน์ในรถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน 80-1646 นนทบุรีโดยเป็นนายจ้าง หรือตัวการจ้างวานหรือเชิดให้ผู้มีชื่อซึ่งเป็นลูกจ้างหรือตัวแทนขับรถบรรทุก คันดังกล่าวไปในขณะเกิดเหตุคดีนี้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 163,601 บาท พร้อม ดอกเบี้ย 8,202.40 บาทและดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงิน 163,601 บาทนับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จให้โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยมิใช่เจ้าของผู้ครอบครองและผู้ประกอบการขนส่ง รถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน 80-1646 นนทบุรี จำเลยไม่ได้เป็นนายจ้างหรือ ตัวการในการจ้างวานให้ลูกจ้างหรือตัวแทนขับรถบรรทุกดังกล่าวในทางการที่ จ้าง เหตุที่เกิดรถชนกันเป็นเพราะความประมาทของผู้ขับรถของโจทก์ โจทก์ เรียกค่าเสียหายสูงเกินไป และฟ้องของโจทก์เคลือบคลุม ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างการพิจารณาโจทก์ยื่นคำร้องว่า โจทก์เพ่งทราบว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดสี แสงโยธการเป็นผู้ประกอบการขนส่งโดยรถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน 80-1646 นนทบุรี โจทก์อาจฟ้องให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดสีแสงโยธการรับผิดชอบร่วมกับจำเลย จึงขอให้ศาลมีคำสั่งเรียกห้างหุ้นส่วนจำกัดสีแสงโยธการเข้าเป็นจำเลยร่วม

ศาลชั้นต้นสั่งว่า โจทก์ยื่นคำร้องขอให้เรียกห้างหุ้นส่วนจำกัดสีแสงโยธการเข้า เป็นจำเลยร่วม โดยอ้างว่ารถยนต์บรรทุกเป็นของห้าง ซึ่งตามฟ้องโจทก์อ้างว่าจำเลย เป็นเจ้าของรถยนต์บรรทุกเป็นเรื่องที่โจทก์ฟ้องผิดตัว จึงไม่อนุญาตให้เรียกห้างหุ้น ส่วนจำกัดสีแสงโยธการเข้ามาเป็นจำเลยร่วม ยกคำร้อง คดีพอวินิจฉัยได้แล้วให้งด สืบพยานโจทก์จำเลยและพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งและคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นเรียกห้างหุ้นส่วนจำกัดสีแสงโยธการเข้าเป็นจำเลยร่วม แล้วดำเนินกระบวนการพิจารณาและพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า ตามคำฟ้องเมื่อจำเลยมิได้เป็นผู้ประกอบการขนส่งโจทก์ยังมีอำนาจฟ้องจำเลยหรือไม่ คดีนี้โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยเป็นเจ้าของผู้ประกอบการและผู้ประกอบการขนส่งใช้ประโยชน์ในรถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน 80-1646 นนทบุรี โดยเป็นนายจ้างหรือตัวการได้ใช้จ้างวานให้ผู้มีชื่อซึ่งเป็นลูกจ้างหรือตัวแทนขับรถคันดังกล่าวไปในขณะเกิดเหตุคดีนี้ โจทก์แถลงไว้ในรายงานกระบวนการพิจารณาว่ารถคันดังกล่าวเป็นของห้างหุ้นส่วนจำกัดสีแสงโยธการ (ที่ถูกเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดสีแสงโยธการ) ต่อมาโจทก์ยื่นคำร้องขอให้เรียกห้างหุ้นส่วนจำกัดสีแสงโยธการเข้าเป็นจำเลยร่วม อ้างว่าตามหนังสือแสดงการจดทะเบียน ปรากฏว่ามีชื่อห้างดังกล่าวเป็นผู้ประกอบการขนส่ง พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตามคำฟ้องของโจทก์ยังระบุอีกว่าจำเลยเป็นนายจ้างหรือตัวการได้ใช้จ้างวานหรือเชิดให้ผู้มีชื่อซึ่งเป็นลูกจ้างหรือตัวแทนขับรถคันดังกล่าวจำเลยจึงอาจต้องร่วมรับผิดชอบโจทก์ในฐานะนายจ้างหรือตัวการตามคำฟ้องอีกได้ ต้องฟังพยานหลักฐานของโจทก์จำเลยก่อน ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

ที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์ขอให้เรียกห้างหุ้นส่วนจำกัดสีแสงโยธการเข้ามาเป็นจำเลยร่วมในคดีนี้ไม่ได้ ต้องฟังเป็นอีกคดีต่างหากนั้น เห็นว่า การที่โจทก์ขอและศาลมีคำสั่งให้เรียกห้างหุ้นส่วนจำกัดสีแสงโยธการเข้ามาเป็นจำเลยร่วมนั้น เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่มีผลต่อห้างหุ้นส่วนจำกัดสีแสงโยธการโดยเฉพาะ และไม่ทำให้จำเลยเสียสิทธิในการต่อสู้คดีแต่อย่างใดฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พินากษายีน ค่ำถฐาธรรมเนียมชั้นฎีกาในศาลชั้นต้นรวมสั่งเมื่อมีคำพินากษา
ใหม่

(ชลอ ทองแย้ม-ชลิต ประไพศาล-สุนพ กิริติยุติ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พินากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>